



ELEGIBILIDADE E INELEGIBILIDADE

CONDIÇÕES, REFLEXA, FICHA LIMPA, DESINCOMPATIBILIZAÇÃO E AIME

Resumo de Revisão Final — foco FGV / Magistratura

CF, art. 14 + LC 64/90 (redação atual, c/ LC 135/10 e LC 219/2025) • Edição 2026

MATERIAL DE ALTÍSSIMA DENSIDADE PARA RETA FINAL

📌 **Base empírica:** 16 questões objetivas FGV + 50 axiomas mapeados à banca; conteúdo conferido com a redação ATUAL da LC 64/90.

📊 **Método:** engenharia reversa dos gabaritos e da jurisprudência (STF/TSE); questões antigas servem só para revelar o modo de cobrança.

🔑 **Como usar:** leia as caixas coloridas primeiro; cada símbolo tem função fixa (definição / alerta / mnemônico / comparação).

🔴 ALERTA DE ATUALIZAÇÃO — leia antes de tudo

Os prazos de inelegibilidade da LC 64/90 são hoje de **8 anos** (Lei da Ficha Limpa — LC 135/2010); o antigo prazo de **3 anos** está REVOGADO. Além disso, a **LC 219/2025** alterou a alínea “e” (crimes contra a Administração e itens 6-10 contam 8 anos **após o cumprimento da pena**) e o conceito de dolo na improbidade (§§ 4º-B e 4º-C). Questões pré-2010/2025 do banco servem só para revelar o *modo* de cobrança.

Símbolo	Função no documento
	Definições, institutos e dispositivos-âncora (com grifos)
	Alertas, pegadinhas da FGV e divergências
	Mnemônicos e dicas de fixação
	Comparações e quadros-síntese

1 PANORAMA GERAL E IDEIA CENTRAL DO INSTITUTO

Para concorrer, é preciso preencher as **condições de elegibilidade** (positivas — art. 14, §3º) e **não incidir** em **inelegibilidade** (negativas). Não confundir: condição de elegibilidade é o **requisito geral** para a candidatura; inelegibilidade é a **situação concreta** que a impede. As inelegibilidades, por restringirem direito fundamental, interpretam-se de modo **estrito** (nunca ampliativo — TSE).

Condições de elegibilidade (art. 14, §3º) — grifos = onde a FGV troca

São condições: *nacionalidade brasileira; pleno exercício dos direitos políticos; **alistamento eleitoral; domicílio eleitoral na circunscrição; filiação partidária; e a idade mínima.***

CF, art. 14, §3º.

- **Candidatura avulsa é vedada** (STF, RE 1.054.490): a filiação é condição intransponível, não afastada pelo Pacto de São José.

Mnemônico das idades — “35-30-21-18”

35 Presidente/Vice e Senador • **30** Governador/Vice • **21** Deputado (F/E/D), Prefeito/Vice e Juiz de Paz • **18** Vereador. A idade afere-se na **DATA DA POSSE (regra)**, salvo Vereador — na data do registro.

2 REGRAS X EXCEÇÕES — QUADROS COMPARATIVOS

2.1 Inelegibilidade ABSOLUTA x RELATIVA

	ABSOLUTA	RELATIVA
Fonte	Só a Constituição	CF e Lei Complementar (LC 64/90)
Alcance	Qualquer cargo	Cargo/circunstância específicos
Hipóteses	Inalistáveis (estrangeiros, conscritos) e analfabetos	Reflexa, funcional, Ficha Limpa, falta de desincompatibilização
Interpretação	Taxativa	Estrita (TSE)

ATENÇÃO — inalistável x analfabeto

Todo **inalistável** é inelegível, mas nem todo inelegível é inalistável: o **analfabeto** NÃO pode ser votado, mas **pode se alistar e votar**. O TSE afere a alfabetização com o **menor rigor possível** (capacidade rudimentar; teste não coercitivo).

2.2 Reelegibilidade do Executivo e prefeito itinerante

Regra	Detalhe FGV
Reeleição	Presidente, Governador e Prefeito: um único período subsequente
Prefeito/Governador itinerante	Dois mandatos consecutivos → inelegível p/ 3º da mesma natureza, ainda que em ente diverso
Renúncia não “reseta”	Renunciar antes do fim do 2º mandato não autoriza o 3º consecutivo
Sucessão pelo vice	Se o vice assume em definitivo, conta como seu 1º mandato (cabe só + 1)
Mesmo núcleo familiar	Vedados 3 mandatos consecutivos de chefia pelo mesmo clã (até 2º grau) na circunscrição (Tema 564/STF)

Mnemônico — “2 é o teto; o 3º não vem nem mudando de cidade nem de parente”

A vedação ao terceiro mandato consecutivo de chefe do Executivo é **absoluta**: não se contorna trocando de município/Estado nem lançando cônjuge/parente (princípio republicano).

2.3 Inelegibilidade reflexa (art. 14, §7º) — a “seta”

Conceito	Aplicação
Quem atinge	Cônjuge e parentes (consanguíneos/afins) até 2º grau do chefe do EXECUTIVO
Onde	No território de jurisdição (circunscrição) do titular
Seta SAINDO (cabe)	Parente de Prefeito → Deputado Estadual/Federal (circunscrição maior)
Seta ENTRANDO (não cabe)	Parente de Governador → Prefeito naquele Estado

Conceito	Aplicação
Exceção	Já titular de mandato e candidato à REELEIÇÃO ao mesmo cargo
 Mnemônico do parentesco — “até o CUNHADO entra; TIO e SOBRINHO ficam de fora” Reflexa alcança até o 2º grau (inclui o cunhado, afim de 2º grau). Tios e sobrinhos (3º grau) não são atingidos. Só vale para parente de chefe do Executivo — parente de Deputado/Senador não sofre restrição.	

3 DISSECANDO — FICHA LIMPA, DESINCOMPATIBILIZAÇÃO E AIME

3.1 Inelegibilidades da LC 64/90 (art. 1º, I) — redação atual

 **A alínea “e” após a LC 219/2025 (grifos = o que mudou)**

Art. 1º, I, “e”: os condenados, em decisão transitada em julgado ou por órgão colegiado, desde a condenação até o transcurso de **8 (oito) anos**, pelos crimes indicados — **ressalvados os itens 6 a 10 e os crimes contra a administração pública, cuja inelegibilidade conta da condenação por órgão colegiado até 8 anos APÓS o cumprimento da pena.**

• **Não incide** (art. 1º, §4º) sobre crimes **culposos**, de **menor potencial ofensivo** e de **ação penal privada**.

LC 64/90, art. 1º, I, “e”, e §4º (redação da LC 219/2025 e LC 135/2010).

ATENÇÃO — improbidade e a alínea “I” (LC 219/2025)

A inelegibilidade por improbidade (alínea “I”) exige condenação por ato **DOLOSO** que importe, **cumulativamente**, lesão ao patrimônio público E enriquecimento ilícito (arts. 9º e 10 da LIA), com **suspensão dos direitos políticos**. O §4º-C: o **mero exercício da função**, sem ato doloso com fim ilícito, **afasta** a inelegibilidade. Improbidade só repercute no eleitoral se a sentença suspender direitos políticos.

3.2 Desincompatibilização — os prazos que caem

Situação	Prazo de afastamento
Chefe do Executivo p/ concorrer a OUTRO cargo	6 meses antes do pleito (renúncia)
Servidor público em geral	3 meses antes do pleito (com vencimentos)
Membro do MP / autoridade policial / militares (regra geral)	6 meses antes do pleito
Militar com < 10 anos de serviço	Afasta-se DEFINITIVAMENTE da atividade
Militar com ≥ 10 anos de serviço	É AGREGADO; passa à inatividade só na DIPLOMAÇÃO

Mnemônico do militar — “menos de 10 SAI; dez ou mais é AGREGADO”

< 10 anos: afastamento definitivo para concorrer. **≥ 10 anos:** agregação durante a campanha; a **inatividade** só na diplomação (e não na eleição). O vice não precisa renunciar se não assumiu a titularidade nos 6 meses.

3.3 Suspensão cautelar da inelegibilidade e desfazimento de vínculo

Pontos finos da LC 64/90

• **Art. 26-C:** o tribunal do recurso pode, em **cautelar**, suspender a inelegibilidade (alíneas d, e, h, j, l, n) se houver **plausibilidade** recursal e pedido expresso; atos protelatórios revogam o efeito.

• **Alínea “n”:** desfazer/simular desfazer vínculo conjugal/união estável para fugir da inelegibilidade gera **8 anos** de inelegibilidade após a decisão que reconhecer a fraude.

• **Renúncia para escapar de processo** (alínea “k”): chefe do Executivo/parlamentar que renuncia após representação apta a abrir processo fica inelegível por **8 anos**.

3.4 AIME — Ação de Impugnação de Mandato Eletivo (art. 14, §§10-11)

Requisitos e rito

- **Prazo decadencial:** **15 dias da DIPLOMAÇÃO** (não da eleição nem da posse).
- **Causas de pedir exclusivas:** **abuso de poder econômico, corrupção ou fraude**. Falta de condição de elegibilidade ou inelegibilidade pura **não** embasa AIME.
- **Segredo de justiça** obrigatório (texto constitucional), mas o julgamento final é público.
- **Unicidade da chapa:** procedente contra o Prefeito, cassa-se a chapa (inclui o Vice); o Vice só sofre **inelegibilidade pessoal** se comprovada sua participação. Tutela antecipada para impedir a posse é incabível.

3.5 Comparativo dos instrumentos de impugnação

Ação	Cabimento	Prazo / marco
AIRC	Falta de condição de elegibilidade ou inelegibilidade	5 dias da publicação do pedido de registro
AIME	Abuso de poder econômico, corrupção ou fraude	15 dias da diplomação (segredo de justiça)
RCED	Inelegibilidade superveniente/constitucional ou falta de condição	3 dias da diplomação
AIJE (art. 22)	Abuso de poder econômico/político, uso indevido de mídia	Até a diplomação

4 INCIDÊNCIA FGV — TABELA DE PADRÕES FÁTICOS

Como a banca **mascara o tema** no caso concreto (clãs políticos, prefeito nômade, militar apressado).
Coluna 1 = a historinha; 2 = a isca; 3 = gabarito e razão.

Storytelling FGV	A isca (alternativa errada)	Gabarito e razão
Esposa de prefeito se divorcia ~1 ano antes do pleito	"Divórcio afasta a inelegibilidade"	NÃO afasta (SV 18) — divórcio no curso do mandato não rompe a reflexa
Governadora morre no curso do 1º mandato; viúvo/filho concorre	"Continua inelegível (SV 18)"	A MORTE rompe o vínculo → afasta a reflexa (Info 747/STF)
Prefeito 2× consecutivo muda p/ município vizinho	"Pode, é outra circunscrição"	Vedado — prefeito itinerante; 3º mandato consecutivo proibido (Tema 564)
Parente de Governador quer ser Prefeito no Estado	"Cabe, é cargo municipal"	Inelegível — seta ENTRANDO (circunscrição menor)
Parente de Prefeito quer ser Deputado Estadual	"Inelegível pela reflexa"	Elegível — seta SAINDO (circunscrição maior)
Cunhado do prefeito tenta concorrer no município	"Cunhado não é parente"	É afim de 2º grau → ATINGIDO; tio/sobrinho (3º grau) não
Militar com 6 anos quer ser vereador	"Basta ser agregado"	< 10 anos → afastamento DEFINITIVO da atividade
Militar com 12 anos eleito vereador	"Vai à inatividade na eleição"	Agregado na campanha; inatividade só na DIPLOMAÇÃO
Magistrado pede aposentadoria voluntária na pendência de PAD	"Sem condenação, é elegível"	Inelegível por 8 anos (alínea "q"), independente de trânsito
Condenado por improbidade culposa quer concorrer	"É inelegível pela alínea I"	Improbidade culposa não gera inelegibilidade (exige dolo cumulativo)
Candidato analfabeto convocado a teste obrigatório	"Pode ser obrigado ao teste"	Teste não é coercitivo; afere-se com menor rigor

⚠ ATENÇÃO — confusões que a FGV explora

• **AIRC x AIME x RCED**: condição de elegibilidade/inelegibilidade vai por AIRC (registro) ou RCED (diploma); **abuso/corrupção/fraude** vai por AIME. • Reflexa só de **chefe do Executivo**, nunca de parlamentar. • Prazo da Ficha Limpa é **8 anos**, não 3.

5 SÚMULAS, JURISPRUDÊNCIA (STF/TSE) E TESES

5.1 O que a FGV cobra

Fonte	Tese
SV 18/STF	A dissolução da sociedade conjugal no curso do mandato NÃO afasta a inelegibilidade reflexa (combate ao divórcio fraudulento).

Fonte	Tese
Info 747/STF	A MORTE do titular no curso do mandato rompe o vínculo e afasta a reflexa (exceção à SV 18).
Tema 564/STF	Vedados três mandatos consecutivos de chefia do Executivo pelo mesmo núcleo familiar na mesma circunscrição.
STF — RE 1.054.490	Candidatura avulsa é inconstitucional; filiação partidária é condição de elegibilidade.
Súmula 13/TSE	Não é autoaplicável a inelegibilidade do art. 14, §9º, CF (vida pregressa) — depende de LC.
Súmula 70/TSE	O prazo para AIME é de 15 dias contados da diplomação.
Súmula Vinculante / TSE — analfabeto	Aferição com o menor rigor possível; teste não coercitivo; declaração de próprio punho admitida.
LC 184/2021 (§4º-A)	Contas julgadas irregulares SEM imputação de débito e só com multa não geram inelegibilidade da alínea “g”.



Mnemônico da reflexa — “DIVÓRCIO mantém (SV 18); MORTE afasta”

Ruptura por **divórcio** no curso do mandato = inelegibilidade **permanece** (SV 18). Ruptura por **morte** do titular = inelegibilidade **cai** (Info 747). É a pegadinha nº 1 do tema.

6 ANÁLISE DE DISCURSIVAS — O QUE PONTUA

O acervo é objetivo; a lógica de **dissertação/decisão eleitoral** premiada pela FGV é extraível dos axiomas e da LC 64. Pontua:

#	O que a banca cobra na fundamentação (e nesta ordem)
1	Separar condição de elegibilidade (art. 14, §3º) de inelegibilidade (constitucional x legal) e identificar a ação cabível (AIRC/AIME/RCED).
2	Aplicar a interpretação ESTRITA das inelegibilidades (TSE) — vedada a analogia ampliativa.
3	Na reflexa: delimitar a circunscrição (jurisdição do titular) e a seta (saindo x entrando); aplicar SV 18 e a exceção da morte (Info 747).
4	Na Ficha Limpa: indicar a alínea, o prazo de 8 anos e o marco (condenação colegiada; após o cumprimento da pena nos crimes da nova alínea “e”).
5	Na improbidade: exigir dolo cumulativo (lesão + enriquecimento) e suspensão dos direitos políticos (LC 219/2025).
6	Discutir a presunção de inocência x inelegibilidade por decisão colegiada (ADCs 29, 30 e 4.578 — Ficha Limpa constitucional).
7	Na AIME: prazo de 15 dias da diplomação, segredo de justiça, causas exclusivas e unicidade da chapa.
8	Clareza e correção da língua portuguesa (pontua/desconta).

Erros que custam pontos

- Aplicar a **SV 18** também à morte do titular.
- Usar o prazo de **3 anos** (revogado).
- Admitir AIME por **falta de condição de elegibilidade**.
- Estender a reflexa a parente de **parlamentar**.

7 QUADRO-RESUMO FINAL — PRAZOS E NÚMEROS ESSENCIAIS

Tópico	Número-chave
Prazo geral de inelegibilidade (Ficha Limpa)	8 anos
Desincompatibilização — chefe do Executivo p/ outro cargo	6 meses
Desincompatibilização — servidor público	3 meses
AIRC (impugnação do registro)	5 dias da publicação do pedido
RCED (recurso contra diploma)	3 dias da diplomação
AIME (da diplomação, em segredo de justiça)	15 dias
Anterioridade eleitoral	1 ano antes do pleito
Reflexa — grau de parentesco (inclui cônjuge)	até 2º grau
Idades mínimas	35 / 30 / 21 / 18 anos
Militar — divisor de regime	10 anos de serviço



Acróstico dos prazos das ações — “AIRC 5, RCED 3, AIME 15”

AIRC = 5 dias do registro • **RCED** = 3 dias da diplomação • **AIME** = 15 dias da diplomação.
Inelegibilidade da Ficha Limpa = **8 anos**.

8 MAPA MENTAL ESTRUTURADO — PILARES DO TEMA



PILAR 1 — CONDIÇÕES DE ELEGIBILIDADE

Art. 14, §3º: nacionalidade, direitos políticos, alistamento, domicílio, filiação, idade (35/30/21/18). Candidatura avulsa vedada (RE 1.054.490).



PILAR 2 — INELEGIBILIDADE ABSOLUTA

Só na CF; qualquer cargo: inalistáveis e analfabetos. Analfabeto vota mas não é votado. Interpretação estrita (TSE).



PILAR 3 — REFLEXA (§7º)

Cônjuge/parentes até 2º grau de chefe do Executivo, na circunscrição. Seta saindo cabe, entrando não. SV 18 (divórcio mantém) x morte (afasta).



PILAR 4 — REELEIÇÃO

Um período subsequente. Itinerante vedado; renúncia não reseta; mesmo núcleo familiar não faz 3º (Tema 564).



PILAR 5 — FICHA LIMPA (LC 64)

Prazo de 8 anos; alíneas a–q; alínea “e” pós-LC 219/25 (8 anos após cumprir a pena); improbidade exige dolo cumulativo + suspensão de direitos.



PILAR 6 — DESINCOMPAT. E AÇÕES

6 meses (Executivo/MP/polícia) / 3 meses (servidor); militar 10 anos. AIRC 5 / RCED 3 / AIME 15 (diplomação, segredo).

9 VISÃO CRÍTICA E INTERDISCIPLINAR (P/ A DISCURSIVA)

● Presunção de inocência x moralidade eleitoral (Ficha Limpa)

A inelegibilidade por **decisão colegiada** (antes do trânsito em julgado) foi declarada **constitucional** pelo STF (ADCs 29 e 30; ADI 4.578): a presunção de inocência é regra **penal/processual**, não impede requisitos de **moralidade para o exercício de mandato** (art. 14, §9º). Tensão clássica entre garantismo e probidade. *CF, art. 14, §9º; ADCs 29/30.*

⚠ Princípio republicano e alternância no poder

A vedação ao **prefeito itinerante** e ao terceiro mandato do mesmo núcleo familiar (Tema 564) extrai-se do **princípio republicano** e da **isonomia**: impede a *perpetuação* de grupos no poder e protege a alternância democrática.

📊 Interdisciplinaridade — Constitucional, Administrativo e Processo Civil

• **Constitucional**: art. 14 é a matriz; reflexa, reeleição e condições. • **Administrativo**: improbidade (dolo cumulativo da LIA) e PAD do magistrado/MP que se aposenta para fugir da sanção. • **Proc. Civil**: aplicação subsidiária na AIME, litisconsórcio passivo necessário e unitário (Prefeito + Vice — unicidade da chapa).

📊 Anterioridade eleitoral como cláusula pétrea

Lei que altera o **processo eleitoral** vige na publicação, mas só incide **um ano depois** (art. 16, CF — ADI 3.685): garantia da segurança jurídica e da igualdade na disputa, oponível até a emendas.

Boa revisão e boa prova! ⚖

Baseado no art. 14 da CF e na LC 64/90 em sua redação atual (LC 135/2010 e LC 219/2025) e na jurisprudência do STF e do TSE.